OSVALDO RIQUETT CERVERA
osvalriquett@gmail.com
Cel:3017006562

Gestion empresarial
ficha 3338865
Derechos Fundamentales del Trabajo

COMPENTENCIA

Ejercer los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo al reconocimiento de la dignidad humana. 48 horas

RAPS

1. Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo.
2. **Practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales.**
3. Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo.
4. Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.

CIUDADANIA LABORAL

Según Alonso (como se citó en Escuela Nacional Sindical, 2011), la ciudadanía laboral, entendida como el reconocimiento de los derechos laborales y el trabajo como eje de la vida social, económica y política, implica la integración del conflicto social y de la ciudadanía total de manera orgánica. En esta perspectiva, la ciudadanía adquiere un matiz de demanda, lucha y participación activa de los trabajadores y trabajadoras en la sociedad (Alonso, 2007, como se citó en Escuela Nacional Sindical, 2011).

CIUDADANIA LABORAL

- Derecho laboral
- Deberes del trabajador
- Participación y organización

La ciudadanía laboral es el conjunto de derechos, deberes y responsabilidades que tienen las personas en el mundo del trabajo. Significa que los trabajadores no solo cumplen una labor, sino que también participan de forma responsable, respetuosa y consciente dentro de su lugar de trabajo.

DERECHO RELACIONADOS CON EL TRABAJO

- El derecho al trabajo.
- La abolición de la esclavitud, la servidumbre y cualquier forma de trata de personas, trabajo forzoso u obligatorio.
- El ejercicio del trabajo en condiciones de libertad, legalidad y libre escogencia.
- El acceso a servicios gratuitos de empleo.
- La formación para el trabajo.
- La protección frente al desempleo.

DERECHO LABORAL

Se encarga de regular las normas y principios que rigen la relación laboral entre empleadores y trabajadores. Incluye aspecto como contratos, condiciones de trabajo y derecho laborales.

CONTRATO DE TRABAJO

Establece los términos y condiciones de la relación laboral. Debe ser claro respecto a las obligaciones de ambas partes, incluyendo duración, salario y funciones especificas.

CONTRATO DE TRABAJO

JORNADA LABORAL

Define el tiempo que un empleado debe trabajar, según la ley. La norma no debe exceder de 44 horas semanales y respectar descanso diario y semanal.

SALARIO Y REMUNERACION

Los salarios deben pagarse puntualmente y de acuerdo con el contrato. La ley establece un salario mínimo que todos los empleadores deben respetar.

CONTRATO DE TRABAJO

DESCANSO Y VACACIONES

Los trabajadores tienen derechos a días des canso y vacaciones anuales. La ley brinda un mínimo de 15 días hábiles de vacaciones después de un año de trabajo continuo.

SEGURIDAD SOCIAL

Los salarios deben pagarse puntualmente y de acuerdo con el contrato. La ley establece un salario mínimo que todos los empleadores deben respetar.

CONDICIONES LABORALES EN COLOMBIA

Condición laboral	Antes (hasta 2022)	CAMBIOS (2023-2025)	2026
Horas semanales	48 horas de trabajo por semana.	Reducción gradual: 47 h (2023), 46 h (2024), 44 h (2025).	42 horas semanales como máximo.
Horas extras	Se pagan cuando se superan las 48 horas semanales.	Se pagan cuando se superen las horas máximas de cada año.	Se pagan cuando se superen las 42 horas semanales.
Recargo nocturno	35% adicional entre 9:00 p. m. y 6:00 a. m.	35% adicional desde 7:00 p. m. hasta 6:00 a. m.	Se mantiene el 35% entre 7:00 p. m. y 6:00 a. m.
Domingos y festivos	75% de recargo sobre la hora normal.	Inicio de aumento progresivo del recargo.	Puede llegar hasta 100% de recargo según reformas.
Vacaciones	15 días hábiles por cada año trabajado.	Se mantienen 15 días hábiles.	Siguen siendo 15 días hábiles.

ACTIVIDAD 2

EVIDENCIA DE PRODUCTO

Estudio de caso

La empresa **Distribuciones del Caribe S.A.S**., dedicada a la comercialización de productos de consumo, cuenta con 25 empleados y busca fortalecer su área administrativa.

En enero de 2025 la empresa decidió contratar a **Carlos Perez**, tecnólogo en gestión administrativa, para el cargo de auxiliar de gestión empresarial.

La empresa le ofreció un contrato a término fijo por 1 año, con un salario mensual de $1.400.000 y un horario de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Durante los primeros meses Carlos cumplió con sus funciones de apoyo en:

- Organización de documentos empresariales
- Atención a proveedores
- Apoyo en procesos administrativos
- Elaboración de informes de gestión

ACTIVIDAD 2

Estudio de caso

Situación problemática

Después de 8 meses de trabajo, Carlos comenzó a notar algunas irregularidades en la empresa:

En varias ocasiones el jefe inmediato le pidió quedarse trabajando hasta las 8:00 p.m., pero estas horas no fueron registradas ni pagadas como horas extras. Además, la empresa no cuenta con un espacio adecuado para el archivo documental, lo que genera sobrecarga de trabajo y desorganización.

En algunos meses el salario fue pagado con retrasos de más de 10 días. Carlos también trabajó dos días festivos, pero no recibió recargo por trabajo en días festivos.

Al cumplir el año de trabajo, Carlos solicitó sus vacaciones, pero el gerente le informó que no era posible otorgarlas en ese momento debido a la alta carga laboral.

ACTIVIDAD 2

Estudio de caso

Carlos considera que estas situaciones pueden afectar derechos fundamentales como:

- Trabajo digno y justo
- Remuneración justa
- Descanso
- Condiciones laborales adecuadas

Estos derechos están protegidos por la legislación laboral colombiana y la Constitución Política de Colombia de 1991.

ACTIVIDAD 2

Pregunta para el desarrollo del caso

Los aprendices deben analizar el caso y responder las siguientes preguntas con sus grupos de trabajo:

Identificación de la situación

1. ¿Qué problemas laborales se presentan en el caso?
2. ¿Qué derechos laborales considera que pueden estar siendo vulnerados?

Análisis del contrato

3. ¿Qué tipo de contrato tiene el trabajador y cuáles son sus características principales?
4. ¿El tipo de contrato permite al empleador incumplir con las obligaciones laborales? Explique.

ACTIVIDAD 2

Pregunta para el desarrollo del caso

Los aprendices deben analizar el caso y responder las siguientes preguntas con sus grupos de trabajo:

Condiciones de trabajo

5. ¿La empresa está cumpliendo con la jornada laboral establecida por la ley?
6. ¿Qué debería hacer la empresa respecto al trabajo realizado fuera del horario laboral?

Remuneración

7. ¿Por qué es importante que el salario se pague de forma puntual?
8. ¿Qué recargos deberían pagarse cuando un trabajador labora horas extras o días festivos?

Vacaciones

9. ¿Cada cuánto tiempo tiene derecho un trabajador a vacaciones?
10. ¿Puede el empleador negar indefinidamente las vacaciones? Justifique.

ACTIVIDAD 2

Enlace de envio

https://drive.google.com/drive/folders/1RQeayOspBPnr7AjkqTxFO4VSolsH5jDq?usp=sharing